

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
שרון ניר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

1868/25/פ

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – איסור פיטורים בעת טיפולי פוריות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 9(ה), במקום "בימי" יבוא "בעת", במקום "תום ימי" יבוא "תום", ובסופו יבוא "לעניין סעיף זה, "היעדרות" – לרבות שינוי ממשי בשעות העבודה".

דברי הסבר

סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים קובע שאסור לפטר עובד או עובדת הנעדרים מעבודתם בשל טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית. יוצא אפוא שעל מנת שיאסרו פיטורי אישה או גבר העוברים טיפולי פוריות, עליהם להיעדר היעדרות של ממש מהעבודה. במציאות יש נשים חרוצות רבות החשות מחויבות גבוהה למקום עבודתן, והן מגיעות לעבודה חרף הטיפולים הקשים ולעיתים ביום הטיפול עצמו, לפניו או אחריו. נשים אלה נעדרות לזמן קצר ביותר ולעיתים כלל אינן נעדרות. נוצר אפוא מצב אבסורדי לחלוטין, שבו החוק אינו מגן כלל על מי שעושה כל אשר לאל ידה שלא להיעדר מהעבודה, ומגונן (וזאת בצדק כמובן) רק על מי ששיעור ההיעדרויות שלה ניכר. מוצע לקבוע כי לעניין סעיף 9(ה) לחוק, יראו גם שינוי ממשי בשעות העבודה כהיעדרות. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/3867/17) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/953/22).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

